PROYECTO DE LEY

Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud

Fija el PMO como canasta mínima, amplía la libre elección entre obras sociales y prepagas sin afiliación por rama ni plazos de permanencia y hace portable el aporte, con la SSS como registro único. Convierte el Fondo Solidario de Redistribución en compensador por edad y riesgo, lleva a 12 meses la cobertura gratuita de quien pierde el empleo y hace portable el seguro de vida obligatorio.

Propuesta 51: Elegir quién te da salud, jubilación y seguro
Cuándo: Días 61–100 (envío); portabilidad operativa en 18 meses; cobertura de desempleados desde el 10/12/2028 (inicio de la Fase II)
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

La cobertura de salud de las personas que trabajan sigue atada al puesto. El trabajador en relación de dependencia puede elegir obra social o entidad de medicina prepaga desde el Decreto N° 170/2024, pero con restricciones de permanencia y con parte del aporte retenida por intermediarios. Si pierde el empleo, conserva la cobertura solo tres meses (artículo 10, inciso a, de la Ley N° 23.660). El régimen simplificado demuestra que la libre elección es administrable: según el Sistema Integrado Previsional Argentino, más de 2,2 millones de monotributistas eligen su obra social. El presente proyecto ordena el sistema en torno a la persona. Fija el Programa Médico Obligatorio como canasta mínima para todos los agentes; amplía la libre elección, sin afiliación por rama y sin plazos de permanencia; hace que el aporte completo siga a la persona entre empleos y proveedores, y encarga a la Superintendencia de Servicios de Salud un registro único de portabilidad. Para evitar la selección de riesgo, prohíbe el rechazo y transforma el Fondo Solidario de Redistribución en un compensador por edad y enfermedades crónicas, con una porción fijada por ley y sin aumentar la contribución patronal del 6 % ya prevista por la Ley N° 27.802. Desde el inicio de la segunda fase del programa, quien pierde el empleo mantiene gratis su cobertura durante doce meses o mientras cobre el seguro de desempleo. El seguro de vida obligatorio pasa a ser portable.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma el Sistema Nacional del Seguro de Salud regido por las Leyes N° 23.660 y N° 23.661 para asegurar a toda persona beneficiaria: a) una canasta mínima obligatoria de prestaciones; b) la libre elección de su agente del seguro entre obras sociales y entidades de medicina prepaga, sin afiliación obligatoria según la rama de actividad; c) la portabilidad de sus aportes y contribuciones entre empleos y proveedores; d) un Fondo Solidario de Redistribución que compensa por edad y riesgo; y e) la continuidad gratuita de la cobertura cuando pierde el empleo. Asimismo, hace portable el seguro de vida obligatorio.

ARTÍCULO 2°.- Agentes del seguro. A los fines de la presente ley son agentes del seguro las obras sociales comprendidas en la Ley N° 23.660 y las entidades de medicina prepaga inscriptas conforme la Ley N° 26.682 que reciban aportes y contribuciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Capítulo II – Canasta mínima obligatoria

ARTÍCULO 3°.- Programa Médico Obligatorio. El Programa Médico Obligatorio constituye la canasta mínima de prestaciones que todo agente del seguro debe brindar a sus beneficiarios, sin carencias, exclusiones ni copagos distintos de los que autorice el Ministerio de Salud. Hasta tanto éste lo actualice, rige el Programa Médico Obligatorio de Emergencia aprobado por la Resolución del Ministerio de Salud N° 201/2002 y sus modificatorias. El Ministerio de Salud lo actualizará periódicamente con criterios de evidencia científica y costo-efectividad, y publicará su contenido y su costo estimado por beneficiario.

Capítulo III – Libre elección y portabilidad

ARTÍCULO 4°.- Libre elección. Toda persona beneficiaria del Sistema Nacional del Seguro de Salud podrá elegir libremente su agente del seguro entre las obras sociales y las entidades de medicina prepaga inscriptas, cualquiera sea su actividad, su convenio colectivo o el sector de su empleador. Ningún agente del seguro podrá exigir afiliación por rama de actividad ni plazo mínimo de permanencia como condición para la elección o el cambio de agente.

ARTÍCULO 5°.- Aporte que sigue a la persona. Los aportes y las contribuciones de los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660, deducida únicamente la porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución conforme el artículo 10 de la presente ley, se transfieren en su totalidad al agente del seguro elegido por la persona beneficiaria, sin retenciones, comisiones ni cargos de intermediación a favor de otros agentes.

ARTÍCULO 6°.- Portabilidad. La cobertura acompaña a la persona beneficiaria cuando cambia de empleador, cuando tiene más de un empleo o cuando cambia de agente del seguro, sin interrupción ni nuevos plazos de carencia. Los aportes y contribuciones de todos sus empleos se dirigen al agente que haya elegido.

ARTÍCULO 7°.- Prohibición de rechazo. Ningún agente del seguro podrá rechazar la incorporación de una persona que lo elija con sus aportes y contribuciones, ni condicionarla, por razón de su edad, de su estado de salud o de enfermedades preexistentes. La cobertura de la canasta mínima de una persona incorporada por libre elección no podrá tener un precio adicional a cargo de ella por esas causas.

ARTÍCULO 8°.- Registro único de portabilidad. La Superintendencia de Servicios de Salud llevará el registro único de portabilidad, que identifica a cada persona beneficiaria, su agente del seguro, sus empleadores y los aportes y contribuciones que se le dirigen. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) distribuirá los aportes y contribuciones según ese registro. El cambio de agente se tramitará por medios digitales y será efectivo desde el mes siguiente al de la solicitud.

ARTÍCULO 9°.- Plazos mínimos de permanencia. Quedan sin efecto las disposiciones reglamentarias que establezcan plazos mínimos de permanencia en un agente del seguro o limiten el número de cambios anuales. El Poder Ejecutivo nacional adecuará a la presente ley los Decretos N° 504/1998 y N° 576/1993 y sus respectivos modificatorios.

Capítulo IV – Fondo Solidario de Redistribución como compensador de riesgo

ARTÍCULO 10°.- Porción destinada al Fondo Solidario de Redistribución. Fíjase en el quince por ciento (15 %) de la suma de los aportes y las contribuciones de los incisos a) y b) del artículo 16 de la Ley N° 23.660 la porción que se destina al Fondo Solidario de Redistribución del artículo 22 de la Ley N° 23.661. Esa porción sólo podrá ser modificada por ley. La contribución patronal se mantiene en el seis por ciento (6 %) establecido por el artículo 165 de la Ley N° 27.802, sin aumento alguno.

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 24 de la Ley N° 23.661. Sustitúyese el artículo 24 de la Ley N° 23.661 por el siguiente:

«Artículo 24.- Los recursos del Fondo Solidario de Redistribución serán destinados por la Superintendencia de Servicios de Salud a:

a) Atender los gastos administrativos y de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud, con el tres por ciento (3 %) de la totalidad de los recursos del mencionado fondo en cada período presupuestario.

b) Compensar automáticamente a cada agente del seguro, por cada beneficiario, según su edad y la presencia de enfermedades crónicas, conforme una fórmula pública que fijará la Superintendencia de Servicios de Salud, de modo que el financiamiento de la canasta mínima obligatoria de cada beneficiario no dependa de su riesgo ni del nivel de sus aportes.

c) La cobertura de prestaciones médicas especiales de alta complejidad o elevado costo y baja frecuencia de utilización y las de discapacidad, que se distribuirá automáticamente entre los agentes del seguro que cumplan los requisitos técnicos y financieros para garantizar su cobertura.

d) Financiar la cobertura de las personas que mantengan su calidad de beneficiarias sin obligación de efectuar aportes conforme el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660.

e) Supletoriamente, constituir reservas líquidas destinadas a atender posibles desequilibrios financieros originados por la mora en los aportes y contribuciones del Sistema.

f) El eventual excedente del Fondo Solidario de Redistribución permanecerá en el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

La Superintendencia de Servicios de Salud publicará cada mes los montos distribuidos por agente del seguro y por concepto.»

ARTÍCULO 12°.- Auditoría y publicidad. La Superintendencia de Servicios de Salud auditará la recaudación y la aplicación de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución y publicará un informe anual, que remitirá a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia y al Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 13°.- Protección del Fondo. El Fondo Solidario de Redistribución es una cuenta especial con destino específico creada por ley. Queda expresamente excluido de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en el artículo 24 de la Ley N° 23.661.

Capítulo V – Cobertura de quien pierde el empleo

ARTÍCULO 14°.- Sustitución del inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660. Sustitúyese el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 23.660 por el siguiente:

«a) En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios, con el agente del seguro que hubieran elegido, durante un período de doce (12) meses contados desde su distracto o durante todo el período en que perciban la prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013, si fuera mayor, sin obligación de efectuar aportes;»

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento de la cobertura de desempleados. La cobertura prevista en el artículo anterior se financia, durante el período en que la persona percibe la prestación por desempleo, conforme el inciso b) del artículo 119 de la Ley N° 24.013; y por el resto del período, con los recursos del Fondo Solidario de Redistribución conforme el inciso d) del artículo 24 de la Ley N° 23.661 y, en la parte asistencial que éste no cubra, con los créditos de rentas generales que asigne la ley de presupuesto. Si al sancionarse la presente ley no hubiera créditos asignados, el gasto se atenderá a partir del presupuesto del ejercicio en que comience a regir la cobertura.

Capítulo VI – Seguro de vida obligatorio portable

ARTÍCULO 16°.- Portabilidad del seguro de vida obligatorio. El seguro de vida obligatorio del Decreto N° 1567/1974 y sus modificatorios acompaña a la persona asegurada. Cada persona podrá elegir la entidad aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y sus empleadores sucesivos ingresarán la prima a la entidad elegida, sin que el cambio de empleo interrumpa la cobertura. La Superintendencia de Seguros de la Nación dictará las normas de aplicación.

Capítulo VII – Obras sociales sindicales

ARTÍCULO 17°.- Régimen de las obras sociales sindicales. Las obras sociales sindicales del inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 23.660 continúan a cargo de la asociación sindical que hoy las tiene, con patrimonio, contabilidad y órganos de gobierno separados de los de la asociación. Sus autoridades serán elegidas por sus beneficiarios, conforme el régimen electoral que apruebe la Superintendencia de Servicios de Salud, que auditará su gestión. Las obras sociales sindicales deberán adecuarse a este artículo dentro de los dieciocho (18) meses de la entrada en vigencia de la presente ley.

Capítulo VIII – Autoridades, vigencia y disposiciones finales

ARTÍCULO 18°.- Autoridades de aplicación. La Superintendencia de Servicios de Salud es la autoridad de aplicación de los Capítulos III, IV, V y VII de la presente ley. El Ministerio de Salud lo es del Capítulo II, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, del Capítulo VI.

ARTÍCULO 19°.- Vigencia escalonada. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con las siguientes salvedades: a) la libre elección y la portabilidad del Capítulo III, el registro único de portabilidad y la compensación de riesgo del inciso b) del artículo 24 de la Ley N° 23.661 serán operativas dentro de los dieciocho (18) meses de esa fecha, en la fecha que fije el Poder Ejecutivo nacional; b) la cobertura del Capítulo V regirá para las relaciones laborales que se extingan a partir del 10 de diciembre de 2028; y c) el Capítulo VI regirá a los doce (12) meses de la publicación.

ARTÍCULO 20°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 21°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.